

מסורת הש"ס

(א) [גדרים 3: א] (ג) כמות ק: [קמן פה, א] (דף טו, א] (ד) [ויקרא כב, ט] [קמן פה, א] (זברים כה, ט) (ז ע' מו"ט, ט) ס"א רמין קמי יבם,

—◆◆—

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה מאי אירא כי'. אנשא דרישא קאי ומיתא אלמנה נמחק: (ב) תוס' ד"ה ר"א וכו' דאין מנמא בגדים וכן בהדיא לא קדושין: (ג) ד"ה והא כוליה וכו' עשה דקדושים. י"ב חממה לי דהרי גם ככ"ג איכא עשה זו דקדושים דלעיל דף כ' וזכ"כ שפיר משקה מתחלה דאם היה זה עשה אי"כ גם בקידש היה לית ועשה ופרקן זה בדרך ממז"י אלא ביחל דהי נקרא איסור מזה דלעיל דף כ' דחור ממה שאמר דהוא איסור קדושה ולכאורה יש ליבש דרוקא גבי אלמנה לכ"ג חור הגמי דלינו בזה עשה דקדושים אצל גבי חללה לכהן הדיוט דזה הפסוק קדושים יחיו לאלהים כתיב שם און ספק דהוא עשה וחסה שיעון ויהא דוח אינו דהא להדיא אי' בקדושין דף ע"ח כשלא נגמר ביחול נעשית לכ"ג מיד חללה בהנראה ע"פ דהיא מנסה מפורשת בבבא על יבמת דאלמנה לכ"ג נעשי' חללה מיד ממילא בגמר ביאה איכא עשה דקדושים יחיו כסבור גבי חללה ואך אפשר גבי אלמנה הא ח"א לגמור ביחולא הא עובר בעשה דקדושים:

—◆◆—

מוסף רש"י

לא קדושין בתמורה. שאם הן חולין והניקין בבגתא קדשים אינם נתפסקין, ואחילתי תמורה שמהל על צעלי מומין קטועין אינה חלה עליהן, וכל שכן אם הקדישין ממש אינן קדושין (תמורה יא.) אע"פ שהתמורה חלה קדשת הגוף על צעל מוס קטוע, אינה חלה על אלו, וכל שכן שאין קדשת הגוף חלה עליהן כהקדש הפה אלף קדשת דמים כעדים ואנשים ואינן לחיובין מוס לפדות (שם טו, ט.). ולא מקדשין בעושה תמורה. אין מקדישין אחר לעשות תמורה, אם הן קדושין והמיר בגמת חולין כהן (תמורה ג.) שאם הם קדושין אין עושין תמורה, והיכי דמי שכן עמון קדושין, הן אין נתפסקין בקדושה, כגון שהיו ולדות קדשים דקדש אגב אמן (בבברות כב, ב).

הדרן עלך הערל

אלמנה לב"ג. יש לה כתובה מפני שהיא פסולה וולדה פסול על ידי נשואין, לפיכך אינה מרגילותו אלא הוא מרגילה ומשלה לישאל לו לפיכך קנסו אותו למן כתובה (כתובות ט, ט).

פסול להקדשה דכתיב

כלאים. פסול להקדשה דכתיב (ויקרא כג) שור או כבש פרט לכלאים כי יולד פרט ליוצא דופן. והני חמשה יליף ר' אליעזר מקראי בתמורה צפ"י בקרבנותי דלא חילל קדושה עליהן ואע"ג דשאר פסולי הקדשה כגון רוצע ונרצע מוקצה ועגבד ואמנן ומחיר חיללא עליהו קדושת הגוף וזריכין מוס קצוע ליפדות עליו

ולאחר פדיון אסורין בגיזה ועבודה הני לא חיילי עלייהו אלא קדושת דמים כדיקלא צעלמא ונפדין בלא מוס ומותרין בגיזה ועבודה לאחר פדיונן: לא קדושין בטמורה. לא מיציעיא תחלת הקדש דלא קדשי דאפי' צעל מוס שקדם מומו להקדשו לא נחמא ליה קדושת הגוף כדאמר בצכורות צפ"ג (דף יד.) אלא אפילו אם המיר קודש כהן הני לא מקדשי דאילו צעל מוס חיילא עליה קדושת הגוף ליאסר בגיזה ועבודה אף משיפדה דכתיב (ויקרא ט) טוב צרע אם המר ימירנו אפילו הכי אהני לא חיללא. ואין מקדיש לעשות תמורה אם הס קדושים והמיר חולין בזה אינן תמורה וכי מאחר שאין קדושין היאך מקדישין אי אמה מוצא אלא במקדיש בזהם וחא"כ נטרפה במקדיש ולד ויאך דרך דופן אצל כלאים וטומטוס ואנדרוגינוס שנפסלו משעת יצירתם אי אמה מוצא שיקדיש אלא בזולות קדשים שהיתה אמנ קדושה ומה והטרפה תקצר: של צים צוקיא. בקיאים ותרפים ואינן מניחין תרגול נכחי ציניהן

הדרן עלך הערל

יש מותרות. כהן הדיוט שנשא אם **האלמנה**. ה"ה לצמולה דכשמת נעשית אלמנה ואסורה לכ"ג אחיו. ובגמרא פריך לימני בתולה: **אח כשר**. כהן אסור לייבמה שנתחללה בציות חלל כדילפינן מוצת כהן כי תהיה לאיש זרי' צפ' אלמנה (לעיל סח.) וחלל מותר בכשרה: **שקידש**. אצל נשא נתחללה צביאתו ואסורה ליבמה **הדיוט: שנייה לצעל ולא שנייה ליבם**. אם אמו של צעל ולא של יבם כגון שהיה אחיו מן האב ולא מן האם: **ולא פירות**. אין משלם לה פירות נכסי מלוג שאכל משלה. ואף על גב דקי"ל בכמוצות (דף מז:) תקנו פרקונה תחת פירות נכסי מלוג שהוא אוכל כדתנן (שם דף נא.) לא כתב לה דאם תשתצאי אפרקינך חייב לפדותה שהוא תנאי ב"ד חו אין חייב

לפדותה דלא קרינן ציה ואותצדיק לאנתו אפי' הכי לא ישלם לה פירות שאכל משלה דמפרש בגמ' (קמן דף פט.) תנאי כתובה ככתובה דמי וכי היכי דקנסוה רבנן דלא גביא מיניה כמוצת נכסי לאן צרול שהכניסה לו משלה בתורת כתובה קנסוה נמי דלא תגבה מיניה פירות שאכל בתנאי כתובה של פירקונה שהוא תנאי ב"ד שאין כתוב בשטר כתובה: **ולא מוונות**. לא מיציעיא היכא דיתבה דתמיה דלא כייפינן ליה לזונה דהא בעמוד והוצא קאי אלא אפילו אם הלך למדינת הים ולותה ואכלה לא משלם. וא"ת ה"ה לכשרה דהא קי"ל (בכמוצות דף קט.) כמ"ד הניח מעותיו על קרן הכזי לאו מילתא היא ולא דמי התם קמני (שם דף קו:) מי שהלך למדינת הים ועמד אחד ופרנס אשתו שלא הליוה לה כלום אלא בשציל בעלה פרנסה דהתם ממאן צצע היא לא לותה הוא לא בקש הימנו הלכך מנזיה הוא דעבד אצל היכא דהליוה לה בתורת הלואה הוא מוצעה והיא תוצעת את בעלה ומשלם כדאמר לקמן בגמרא ושמה תתאלמן או תתגרש ותשלם משלה דתנן (צ"ק דף פו.) נתגרשה האשה נשתמחר העבד חייבין לשלם: **ולא בנאוף**. אם עדיין יש לה בנאוף ושחקים מן בגדים שהכניסה לו אינה נוטלתן כשיוצאה דקנסוה רבנן: **אלמנה לב"ג כו'**. מפרש בגמרא(ט) טעמא: **גב' מאי איריא דמי נשא**. אנשא (ט) אלמנה קאי: **ליסני קידש**. דהא נמי מותרת לצעלה ואסורה ליבמה: **רדוב ליש עשה**. בתולה מעמיו יקח (ויקרא כה) ולא בעולה ולא תעשה אלמנה לא יקח (שם) ואין עשה דיצוס דוחה את לא תעשה ועשה אצל קידש הדיוט בתולה אלמנה מן האיירוסין ומת גס הוא צאירוסין מייבם לה כ"ג דלמיא עשה ודמי לא תעשה דאלמנה: **והא כוליה פירקין**. עשה דיצוס ולא תעשה דאיסור הוא דרמו אהדדי ולא אחי עשה דיצוס ודמי ללאו דאיסור כגון ממורת לישראל או ממור לישראלית וכן חללה לכהן ומ"ט דהא נפקא לן בפ"ב (לעיל ב.) מועלתה יבמתו השערה"ו: **אצל קידש שריא ליש**. ליבם הדיוט: **ואדמיני**. נשא משום סיפא דמתני' ניתני קידש משום מליעתא דקמני כ"ג שקידש דלא מזי למיתני נשא: ה"ג **אלא משום צם צוקפא**. הא דמני נשא צרישא דפרקין משום צם צוקפא כלומר שהנייה צדה חלל שנשא כשרה כו': **ליסני כסולג**. וכשמת נעשית אלמנה: **נישואין**

הערל פרק שמיני יבמות

פרד.

לא קדושין בו'. והא דלא חשיב נרצע ומוקצה ואמנן ומחיר משום דהנהו קדושין ומקדישין כדמוכח בתוספתא (דתמורה פ"ד): **רבי אריעזר גר'** במשנתינו. וכן כהניא דאין מטמא בגדים (ט) והניא דלא קדושין ולא מקדישין בצכורות (דף מז.) ובתמורה (דף יא.):

הדרן עלך הערל

יש מותרות. פי' הר"ר יהודה צרי י"ט דכן דרך התנא לאחר שפי' הלכות המסכתא מחר וסונה אותם בלשון קצר כדי שיהיו מסודרים בידך ושמורים צפה ובלב ועוד אמר ר"י דנקטיניהו לכולהו משום צבא דאסורות לצעליהן ומותרות ליבמיהן דלע"ג דמכח צעל (ט) דמית קמייבם) לא אסרי לה איבם אע"ג דאסורות לצעליהן: **מאי איריא דתני נשא בו'**. בשאר מקומות אין דרך הש"ס לדקדק צוה דנפרק ד' אחין (לעיל כו.)

שונה בכמה מקומות נשואין שתי אחיות והכא דייק משום דצמליעתא קידש קמני: **והא כוליה פירקין לא תעשה הוא**. פי' בקונטרס כגון ממורת לישראל וחללה לכהן ואין נראה דבחללה נמי איכא (א) עשה דקדושים יהיו אלא איסור ממורות קאי שנוכר בכמה צבות: **ולא אתי עשה ודחי לא תעשה**. אף על גב דלאו דאלמנה אינו שזה בכל וגרע טפי מ"מ מייתי ראייה כיון דגוריקנן ביאה ראשונה אטו ביאה שנייה בלאו השוה בכל ה"ה דגוריקנן אפי' שאינו שזה בכל: **וכי**

שנשא ממורת ויש לו אח ממור ממור שנשא בת ישראל ויש לו אח ישראל מותרות ליבמיהן ואסורות לבעליהן ואלו אסורות לאלו ולא לו כהן גדול שנשא את האלמנה ויש לו אח כהן הדיוט כשר שנשא חללה ויש לו אח כשר ישראל שנשא ממורת ויש לו אח ממור בת ישראל ויש לו אח כהן גדול או כהן הדיוט כשר שנשא חללה ויש לו אח כהן גדול או כהן הדיוט כשר שנשא בת ישראל ויש לו אח ממור אסורות לאלו ולא לו ושאר כל הנשים מותרות לבעליהן וליבמיהן שניות מד"ם שנייה לבעל ולא שנייה ליבם אסורות לבעל ומותרת ליבם שנייה לבעל אסורה ליבם ומותרת לבעל שנייה לזה ולזה אסורה לזה ולזה יאין לה לא כתובה ולא פירות ולא מוונות ולא בלאות והולד כשר יוכופין אותו להוציא ט"ה אלמנה לב"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממורת ונתינה לישראל בת ישראל לנתין ולממור יש להן כתובה: **גב' מאי איריא דתני נשא ליתני קידש וכ"ת** טעמא דנשא דהוה ליה עשה ולא תעשה אבל קידש אתי עשה ודוחה לא תעשה והא כולא פירקין עשה ולא תעשה הוא ולא אתי עשה ודחי לא תעשה משום דקבעי למיתני סיפא כ"ג שנשא את האלמנה דוקא נשא דשווייה חללה אבל קידש שריא ליה תנא נמי רישא נשא וארתני משום סיפא ליתני משום מציעתא כ"ג שקידש את האלמנה ויש לו אח כהן הדיוט אלא משום בת בוקתא דקבעי למיתני חלל שנשא כשרה טעמא דנשא דשווייה חללה אבל קידש שריא ליה משום הכי קתני נשא ומאי איריא דקתני אלמנה ליתני בתולה וכי

דמי תנאי כתובה ככתובה דמי (קמן דף פט.) תנאי כתובה ככתובה דמי ויכי היכי דקנסוה רבנן דלא גביא מיניה כמוצת נכסי לאן צרול שהכניסה לו משלה בתורת כתובה קנסוה נמי דלא תגבה מיניה פירות שאכל בתנאי כתובה של פירקונה שהוא תנאי ב"ד שאין כתוב בשטר כתובה: **ולא מוונות**. לא מיציעיא היכא דיתבה דתמיה דלא כייפינן ליה לזונה דהא בעמוד והוצא קאי אלא אפילו אם הלך למדינת הים ולותה ואכלה לא משלם. וא"ת ה"ה לכשרה דהא קי"ל (בכמוצות דף קט.) כמ"ד הניח מעותיו על קרן הכזי לאו מילתא היא ולא דמי התם קמני (שם דף קו:) מי שהלך למדינת הים ועמד אחד ופרנס אשתו שלא הליוה לה כלום אלא בשציל בעלה פרנסה דהתם ממאן צצע היא לא לותה הוא לא בקש הימנו הלכך מנזיה הוא דעבד אצל היכא דהליוה לה בתורת הלואה הוא מוצעה והיא תוצעת את בעלה ומשלם כדאמר לקמן בגמרא ושמה תתאלמן או תתגרש ותשלם משלה דתנן (צ"ק דף פו.) נתגרשה האשה נשתמחר העבד חייבין לשלם: **ולא בנאוף**. אם עדיין יש לה בנאוף ושחקים מן בגדים שהכניסה לו אינה נוטלתן כשיוצאה דקנסוה רבנן: **אלמנה לב"ג כו'**. מפרש בגמרא(ט) טעמא: **גב' מאי איריא דמי נשא**. אנשא (ט) אלמנה קאי: **ליסני קידש**. דהא נמי מותרת לצעלה ואסורה ליבמה: **רדוב ליש עשה**. בתולה מעמיו יקח (ויקרא כה) ולא בעולה ולא תעשה אלמנה לא יקח (שם) ואין עשה דיצוס דוחה את לא תעשה ועשה אצל קידש הדיוט בתולה אלמנה מן האיירוסין מייבם לה כ"ג דלמיא עשה ודמי לא תעשה דאלמנה: **והא כוליה פירקין**. עשה דיצוס ולא תעשה דאיסור הוא דרמו אהדדי ולא אחי עשה דיצוס ודמי ללאו דאיסור כגון ממורת לישראל או ממור לישראלית וכן חללה לכהן ומ"ט דהא נפקא לן בפ"ב (לעיל ב.) מועלתה יבמתו השערה"ו: **אצל קידש שריא ליש**. ליבם הדיוט: **ואדמיני**. נשא משום סיפא דמתני' ניתני קידש משום מליעתא דקמני כ"ג שקידש דלא מזי למיתני נשא: ה"ג **אלא משום צם צוקפא**. הא דמני נשא צרישא דפרקין משום צם צוקפא כלומר שהנייה צדה חלל שנשא כשרה כו': **ליסני כסולג**. וכשמת נעשית אלמנה: **נישואין**

כתובה הי"מ כשאין רוצה לקיימה אחרי שידע שזנתה אבל זה שידע שזנתה וקיימה אי"י כשהחזירה אחר שגירשה יש לה כתובה אליבא דר' ואליבא דרשב"א לית לה כתובה מפני שהיא מרגילתו דהא לא פסיל לה דהא לתרומה ולכתובה הא אפסלה לה בנות והלכת כו':

עין משפט ונר מצוה

קמב א מיי פ"א מהל' תמורה הלכה ח':

א ב מיי פ"ו מהלכות יבום הלכה יג סמג עשין לא נצ טוש"ע אה"ע סימן קעז סעיף ג:

ב ג מיי פכ"ד מהלכות אשדות הלכה ז סמג עשין מה טוש"ע שם סי' קעז סעיף ד:

ג ד מיי שם סמג עשין שם טוש"ע שם סי' קנד סעיף כ:

ד ה מיי שם הלכה ד סמג שם טוש"ע שם סי' קטו סעי' א ועי' בכ"מ:

—◆◆—

תוספות ישנים

לא קדושין בתמורה. לא מיציעיא תחלת הקדש דלא קדשה אלא אפי' סוף הקדש כגון תמורה לא מתפסק בקדושת תמורה ואע"י דבעלי מומין נתפסקין בתמורה דכתיב (ויקרא כ) טוב צרע או רע צטור דרי"ל צעלי מומין בתמתינן (תמורה ט.) מ"מ (א) איכא התם קרא צמי חלה עלייהו קדושה כלל: ולא מקדישין והתם קאמר (תמורה יז.) וכי מאחר שאין קדושין היאך מקדישין ומשני טריפה דמקדיש בזהם ואח"כ נטרפה הקדיש ולד ויאך דרך דופן וטומטוס ואנדרוגינוס משכחת לה בזולות קדשים וכמ"ד ולדות קדשים תנעי אמן קין הספול קדושים דכרשית דולדות קדשים תנעי אמן הס קדושים כניל:

(א) אולי צ"ל מ"מ התם איכא קרא אצל כהני לא חלה וכו'.

—◆◆—

תוס' חד מקמאי

בתב הרב אלפס דאלמנה לכ"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט כשלא הכיר בה אין לה כתובה אבל ויתופת יש לה ויתוסף' ימני אין לה דכי אקני לה אדעתא למיקם קמיה אדעתא דלמשקל ולמפק לא אקני לה. ויש לתת טעם לדברי הרב מהא דארמינן בפרק אצ"פ הל' כ"י אליעזר בן עזריה שלא כתב לה [אלא] על מנת לכנסה ומבטיא לן התם חיבת חופה קונה או חיבת ביאה קונה. אלמא תוס' משום חיבת ביאה או משום חיבת חופה הראויה לביאה כתב לה הלכך אפי' בשלא הכיר בה משום חיבת ביאה אקני לה אבל כתובה משום תקנה היא באלמנה לכ"ג לא תקינו ואיהו נמי לא כתב לה כתובה אלא אדעתא דתקנתא דתקינו רבנן כתובה אדעתא דנשואי היתר ולא אדעתא דנשואי איסור כיון דקי"ל (לקמן פ"ה ע"ב) הלכה כר' מחבירו הלכך טעמא דאלמנה לכ"ג ינש לה כתובה] משום דרביי תורה אינם צריכסין חזוק. ש"מ דה"ה לממורת גתניתה לישראל ומחזיר גרושתו משנשאת וספק סוטה וסוטה ודאית כולן יש להן כתובה כשהכיר בה ואע"ג דקי"ל דאשה שזנתה תחת בעלה אין לה דהא